

0000034-39.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... da República. Nesse sentido:

Tráfico ilícito de drogas - Preliminar de nulidade do processo, com fulcro no artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal - Violação de domicílio - Incogitável - O crime de tráfico é considerado um crime permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, dessa forma, a entrada dos policiais na residência sem mandado encontra seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000034-39.2021.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000034-39.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 1609/2021 - Delegacia de Polícia de Limeira, 2185658/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre

Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alex Vinicius Campos de Lima Costa e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

ALEX VINÍCIUS CAMPOS DE LIMA COSTA e ERIC VILELA CORTEZ, devidamente qualificados, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, e artigo 12, da Lei 10.826/03, todos c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, supostamente, em data e horário indeterminados, porém antes de 08 de julho de 2021, em Limeira, associaram-se, de forma estável e permanente, para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, ou seja, tráfico ilícito de drogas. E, em 08 de julho de 2021, por volta das 20h15min, na via pública, nas imediações do imóvel localizado na Rua Antônio de Luca, nº 822, e no imóvel localizado na Rua Antônio de Luca, nº 822, apto. 44, Limeira, agindo em sintonia executória e unidade de desígnios transportavam, traziam consigo, tinham em depósito e guardavam, com intuito comercialização ilícita, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber: 22 (vinte e duas) porções de "Cannabis sativa L.", substância vulgarmente conhecida como "maconha", totalizando 538,13 g (quinhentos e trinta e oito gramas e treze decigramas) de peso líquido; 388 (trezentos e oitenta e oito) microtubos contendo "Erythroxylon coca", substância popularmente conhecida como "cocaína", totalizando 122,82 g (cento e vinte e dois gramas e oitenta e dois centigramas) de peso líquido; uma porção de "Cannabis sativa L.", substância vulgarmente conhecida como "maconha", totalizando 19 g (dezenove gramas) de peso líquido; cento e dois papелotes de "Erythroxylon coca", substância popularmente conhecida como cocaína, totalizando 39,33 g (trinta e nove gramas e trinta e três decigramas) de peso líquido; um invólucro plástico fechado por pressão (tipo zip) contendo "Erythroxylon coca", substância popularmente conhecida como cocaína, totalizando 39,33 g (trinta e nove gramas e trinta e três decigramas) de peso líquido; um invólucro plástico contendo "Erythroxylon coca", substância popularmente conhecida como "cocaína", totalizando 85,7 g (oitenta e cinco gramas e sete decigramas) de peso líquido. Por fim, consta que, em data e horário indeterminados, ERIC VILELA CORTEZ cedeu e forneceu uma submetralhadora cal. 9mm, marca INTRATEC, com carregador, número de série 9045684, 12 (doze) munições cal. 9mm e 12 (doze) munições cal. .40 e ALEX VINÍCIUS CAMPOS DE LIMA COSTA recebeu, possuía, mantinha sob sua guarda, no imóvel localizado na Rua na Rua Antônio de Luca, nº 822, apto. 44, Limeira, o referido artefato bélico, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Defesa preliminar às fls. 284/285 e 322/327.

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2021 (fl. 335).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e os réus foram interrogados.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, exceto quanto ao delito do artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, no que tange ao acusado Eric (fls. 380/393), enquanto as Defesas pugnaram, preliminarmente, pela nulidade decorrente da violação de domicílio e, no mérito, pela absolvição, por insuficiência probatória, realizando considerações subsidiárias sobre a pena (fls. 394/405 e 406/418).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Rejeito, de proêmio, a alegação de nulidade, uma vez que houve, de acordo com os policiais ouvidos em édito, o consentimento do morador para o ingresso na residência, e ainda que assim não o fosse, permite-se a entrada, sem autorização, nos casos de flagrante delito, o que se deu na espécie, inexistindo, portanto, violação ao disposto no artigo 5º, XI, da Constituição da República. Nesse sentido:

Tráfico ilícito de drogas - Preliminar de nulidade do processo, com fulcro no artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal - Violação de domicílio - Incogitável - O crime de tráfico é considerado um crime permanente, ou seja, sua

consumação se prolonga no tempo, dessa forma, a entrada dos policiais na residência sem mandado encontra seu fundamento no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não gerando, portanto, prova ilícita – Não há, por outro lado, impedimento para que as diligências preliminares se fundem em denúncia anônima. A vedação ao anonimato, consagrada pelo texto constitucional, não pode ser lida de forma absoluta a ponto de tornar imprestáveis todas as notícias apócrifas que são levadas ao conhecimento das autoridades policiais – O resguardo do anonimato torna-se o mecanismo necessário para a proteção de outros direitos fundamentais tais como a segurança pública e individual, assim como a integridade física – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos – Os milicianos relataram, de forma uníssona e segura, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo acusado – No interior do imóvel foram encontradas 580 porções de cocaína, a quantia de R\$ 1.085,00, em espécie, 01 tablet, 09 celulares, cadernos e papéis contendo anotações típicas da contabilidade do tráfico de drogas, 01 dicionário da facção criminosa PCC, 01 balança de precisão, 02 notebooks, sacos plásticos e 01 pote contendo uma substância branca – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Redução da pena-base – Acolhimento – A basilar foi majorada duas vezes na mesma fase da dosimetria, de modo que mantenho apenas a fração de $\frac{1}{2}$ para o aumento da pena – Preliminar afastada e recurso parcialmente provido apenas para reduzir a pena-base, restando a sanção definitiva em 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento do montante equivalente a 875 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos. (TJSP; Apelação Criminal 1500297-62.2019.8.26.0552; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 19/10/2020, realce não previsto no original)

No mérito, a pretensão acusatória procede integralmente em relação ao acusado Alex, e parcialmente quanto a Eric, absolvendo-se o último no que tange ao delito previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

Presentes a materialidade e a autoria dos delitos, através da prisão em flagrante dos denunciados (fl. 06), do boletim de ocorrência (fls. 34/38), do auto de exibição e apreensão (fls. 39/42 e 55), do auto de constatação preliminar (fls. 50/54), do laudo pericial do veículo (fls. 297/307), do laudo pericial da arma de fogo (fls. 308/310), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 311/318) e da prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o Policial Militar NICOLA NADOTTI NETO aduziu que estava de patrulhamento, quando avistaram um veículo “Hyundai/Tucson”, estacionado. O motorista, ora acusado Eric, entregou uma sacola ao indivíduo do lado de fora, o réu Alex, o qual, ao visualizar os milicianos, jogou a sacola para o outro lado da rua. Após abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os réus, porém na sacola dispensada havia 22 (vinte e duas) porções de “maconha” e uma balança de precisão. No veículo foi localizado um aparelho celular, uma máquina de cartão e dinheiro. Indagado, Eric ficou em silêncio. O acusado Alex, por sua vez, disse que no seu apartamento havia arma de fogo, drogas e munição. Foram ao local, tendo a irmã de Alex franqueado a entrada. No interior do quarto foi apreendida uma submetralhadora, mais munições, grande quantidade de drogas e material para embalar. Alex confessou que recebia R\$ 200,00 (duzentos reais) por semana de Eric para guardar os entorpecentes e a arma. Alegou que já havia denúncias de prática de tráfico mediante utilização do veículo “Tucson” pelos réus.

Em uníssono foi o depoimento do outro Policial Militar, LUÍS RICARDO MOLINA.

A testemunha de defesa ISAURA CAMPOS DE LIMA, genitora do réu Alex, disse que apenas chegou ao local quando os policiais já estavam na residência. Disse que Alex tem um quarto separado e que nunca visualizou nada de irregular no cômodo. Alegou

que presenciou os policiais saírem do quarto com uma sacola.

A testemunha de defesa ALINE APARECIDA CAMPOS DE LIMA BENTO DE OLIVEIRA, irmã do acusado Alex, disse que não autorizou o ingresso dos policiais na casa. Declarou que já foram direto para o quarto de Alex, que estava aberto. Alegou que ficou na sala e não acompanhou a busca. Após revistarem tudo, os policiais pediram para Aline assinar um documento. Disse que Alex trabalhava em um lava-rápido e que costumava usar "maconha".

A testemunha de defesa EDUARDO VIEIRA GONÇALVES disse que no dia dos fatos o réu Eric foi até seu bar, para pedir bebida, e depois não retornou mais.

De sua vez, a testemunha de defesa MONICA STEFANIE DE SOUZA, companheira de Eric, asseverou que possuíam um bar, e que o acusado costumava comprar bebidas da testemunha Eduardo para revender. Afirmou que a máquina de cartão localizada no veículo era para uso no bar.

O acusado Alex, por sua vez, disse que havia chegado do serviço e desceu para fumar "maconha". Quando estava sentado, o denunciado Eric, o qual não conhecia, aproximou-se e perguntou se havia alguém que vendesse. Alex disse foi até a residência para buscar uma porção de "maconha", e trouxe de volta, e que cobraria R\$ 100,00 (cem reais). Nesse momento foram abordados pela viatura. Alegou que foi agredido e colocado no veículo, indicando seu endereço. Não visualizou mais nada. Confessou que guardou a arma de fogo em sua casa para uma pessoa, recebendo em troca R\$ 300,00 (trezentos reais). Disse ainda que não conhecia os policiais que efetuaram sua prisão.

Por fim, o denunciado Eric declarou que no dia dos fatos foi até o bar de Eduardo, verificando se havia bebidas. Quando saiu, sentiu cheiro de "maconha", por isso foi até a pessoa, o acusado Alex, que disse que poderia vender. Ficou esperando encostado no veículo "Tucson", até que Eric desceu com a porção de "maconha", quando a viatura chegou e abordou-os. Negou qualquer envolvimento com os fatos narrados na denúncia. Acrescentou que somente conhecia os policiais de outra abordagem de rotina.

Note-se que o depoimento dos réus em juízo restou isolado no conjunto probatório colhido no bojo destes autos, destoando dos depoimentos dos Policiais Militares.

Cumpra ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos policiais militares, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade.

Cediço, ainda, que não demonstrada nenhuma desavença entre os agentes públicos e os réus, sendo pouco crível que incriminassem falsamente pessoas inocentes. A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Oportuno assinalar que as testemunhas defensivas não evidenciaram versão favorável aos acusados, prevalecendo-se, assim, os depoimentos dos milicianos.

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

De fato, a variedade e quantidade das drogas, a apreensão de objetos relacionados ao tráfico, as circunstâncias da prisão, bem como o relato dos policiais militares, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

De igual modo restou configurado o delito de associação ao tráfico, porquanto a prova oral amealhada corroborou que os denunciados estavam unidos para a prática do comércio espúrio já havia algum tempo no local dos fatos, observando-se, ainda, que, em virtude da quantidade e variedade dos entorpecentes, não se cuida de traficantes ocasionais, mas que estavam conluiados de maneira organizada e perene.

Quanto à posse de arma de fogo, não há que se falar em atipicidade, uma vez que o laudo pericial concluiu pela potencialidade lesiva do material apreendido (fls. 308/310), estando apto ao uso, cuidando-se, assim, de crime de perigo abstrato. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO e Tráfico ilícito de drogas – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria comprovadas – Validade dos depoimentos dos agentes públicos – Quantidade de drogas e circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia – Ademais, apelante que possuía ilegalmente munições de uso permitido – Desnecessidade de a munição estar acompanhada da respectiva arma – Crime de perigo abstrato – Precedentes – PENAS – Básica adequadamente recrudesce – Atos infracionais que indicam desajuste da personalidade do agente criminoso, justificando o acréscimo elegido na origem – Pena de multa fixada proporcionalmente à sanção corpórea – Condição econômica já sopesada na fixação do valor do dia-multa, aqui, no mínimo legal – Regime iniciais mantidos – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0003875-36.2017.8.26.0081; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Adamantina - 2ª Vara; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 15/03/2019).

Pondere-se, contudo, que não se comprovou a ciência ou aquiescência do corréu Eric à guarda da arma de fogo, que foi localizada na residência de Alex, tendo este confessado que praticou o delito sozinho, recebendo dinheiro em troca do serviço, de modo que a absolvição de Eric, no que toca a esse crime, é de rigor, por insuficiência probatória.

Por fim, em relação à dosimetria, malgrado o entendimento perfilhado pelo Ministério Público, não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, uma vez que o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, atinge indistintamente toda a sociedade, podendo, inclusive, ser um dos motivos para o cometimento dos crimes pelos réus. Confira-se, acerca da matéria:

Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Impossibilidade de desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Condenação mantida. Dosimetria. Manutenção do aumento na pena-base. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Não demonstração de que o réu se valeu do estado de calamidade pública (Covid-19) para a prática do crime. Agravante prevista artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal. Manutenção. Impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea.

Súmula nº 630 do STJ. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Dedicção a atividade criminosa. Regime inicial fechado mantido. Perda do cargo público. Agente penitenciário. Efeito da condenação. Inteligência do artigo 92, inciso I, alínea "b", do Código Penal. Perdimento de bens e valores. Necessidade. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501463-64.2020.8.26.0530; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021, g.n.)

Passo a dosar a pena, nos limites do artigo 68, do Código Penal.

1) ALEX VINÍCIUS CAMPOS DE LIMA COSTA

a) Crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06

Na primeira fase, considerando-se os artigos 52, da Lei nº 11.343/2006, e 59 do Código Penal, verifico que as condições e circunstâncias judiciais são favoráveis (fls. 85/87), de modo que fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Para obstar-se eventual alegação de "bis in idem", conforme orientação adotada pelo C. STJ, a quantidade de entorpecentes será utilizada apenas para a não incidência do redutor do § 4º do artigo 33, da Lei de Drogas.

Não incidem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Deixo de aplicar, ainda, o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que, nada obstante a primariedade e os bons antecedentes, o acusado foi preso com grande quantidade e variedade de entorpecentes, além de ter-se associado para o comércio espúrio de forma não ocasional, circunstância incompatível com a figura do "pequeno traficante".

Torna-se definitiva, pois, a reprimenda penal em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, ausentes elementos que permitam aferir a condição econômica do réu.

b) Crime do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do CP, e 42, da Lei nº 11.343/2006 são favoráveis (fls. 85/87), logo fixo a pena-base do mínimo, em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos e setenta e seis) dias-multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição da pena, pelo que se torna definitiva em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos e setenta e seis) dias-multa.

c) Crime do artigo 12, da Lei 10.826/03

Em atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal, deve a sanção-base do acusado ser aplicada no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica do réu.

Não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase do cálculo não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual resta a reprimenda definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

d) Concurso material – artigo 69, do CP

Tendo em vista o concurso material, somo as reprimendas mencionadas, alcançando o montante de 9 (nove) anos de reclusão e pagamento de 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa.

2) ERIC VILELA CORTEZ

a) Crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06

Na primeira fase, considerando-se os artigos 52, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal, verifico que as condições e circunstâncias judiciais são desfavoráveis, em face dos maus antecedentes (fls. 88/91) e da elevada quantidade de entorpecentes, de modo que fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a reincidência (fls. 89/91), agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto), perfazendo 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. Não incidem atenuantes.

Não há causas de aumento de pena. Deixo de reconhecer, por outro lado, a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo o réu reincidente específico, pelo que se torna definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

b) Crime do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06

Na primeira fase, considerando-se os artigos 52, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal, verifico que as condições e circunstâncias judiciais são desfavoráveis, em face dos maus antecedentes (fls. 88/91), de modo que fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, presente a reincidência (fls. 89/91), agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto), perfazendo 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa. Não incidem atenuantes.

Não há causas de aumento de pena. Deixo de reconhecer, por outro lado, a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em face dos maus antecedentes e sendo o réu reincidente específico, pelo que se torna definitiva em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

c) Concurso material – artigo 69, do CP

Tendo em vista o concurso material, somo as reprimendas mencionadas, alcançando o montante de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 1.552 (mil quinhentos e cinquenta e dois) dias-multa.

A quantidade de pena imposta aos réus, a gravidade em concreto dos delitos, isto é, tráfico, associação ao tráfico e posse de arma de fogo, que fomentam a prática de inúmeros outros crimes violentos e a drogadição de pessoas, aliciando adolescentes para o ambiente infracional, a reincidência e os maus antecedentes de Eric demandam a imposição do regime inicial fechado, observando-se os ditames do artigo 33, do Código Penal.

Por idênticos motivos, devem ser recomendados onde se encontram recolhidos, mormente para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, a prática de infrações penais tão graves à sociedade, reiterando-se integralmente os termos da

decisão de fls. 116/119, pois inalteradas as circunstâncias e panorama fáticos que determinaram a custódia cautelar. Oficie-se.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória, para:

1) CONDENAR o réu ALEX VINÍCIUS CAMPOS DE LIMA COSTA, regularmente qualificado, à pena de 9 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato, como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, e artigo 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal;

2) ABSOLVER o réu ERIC VILELA CORTEZ, devidamente qualificado, da imputação de prática de crime tipificado pelo artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como para CONDENÁ-LO à pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.552 (mil quinhentos e cinquenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Autorizo a incineração da droga apreendida, guardada quantidade suficiente para a contraprova, bem como a perda dos bens e valores apreendidos, revertidos ao Funad, com lastro no artigo 63, § 1º, da Lei de Drogas, ressalvados eventuais direitos de terceiros de boa-fé, a serem apurados oportunamente, se o caso.

Oportunamente, lancem-se os nomes dos acusados no rol dos culpados.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais.

P.I.C.

Limeira, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA